

1501535-04.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2751/2021 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2272537/2021 - 3º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Augusto Duarte

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501535-04.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501535-04.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2751/2021 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2272537/2021 - 3º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Augusto Duarte

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

LUCAS AUGUSTO DUARTE, vulgo "Japa", qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das

20,14 horas, no barraco situado na Rua Senador Saraíva, Bairro Monte Líbano, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, tinha em depósito, para fins de tráfico, 38,3g de cocaína, distribuídos em 139 eppendorfs, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento e receberam informações e a descrição de um indivíduo que estaria praticando o narcotráfico no local acima mencionado, razão pela qual rumaram ao referido endereço. Lá chegando, visualizaram o acusado, o qual possuía as mesmas características informadas e, ao notar a presença dos policiais, tentou entrar no seu imóvel, mas foi abordado. Na sequência, realizaram diligências e encontraram em tal local as drogas acima descritas, pertencentes ao réu e que se destinavam ao narcotráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 116).

Defesa preliminar apresentada às fls. 120/121. Após, a denúncia foi recebida (fls. 122) e o réu foi citado às fls. 152.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas e ilicitude da ação dos policiais.

Foi proferida sentença condenatória (fls. 157/165), mantida em Segunda Instância (fls. 224/234).

Em julgamento de HC, o STJ, de ofício, declarou ilícitas as provas oriundas do flagrante que deu origem à presente ação penal e anulou a sentença condenatória, determinando a prolação de outra sentença com base nas provas válidas (fls. 247/254).

As partes se manifestaram (fls. 288 e 292), pugnando pela improcedência da denúncia.

É o relatório.

Decido.

A denúncia improcede.

Considerando o julgado do STJ que declarou ilícitas as provas oriundas do flagrante que deu origem à presente ação penal, não restam outros elementos de convicção que deem suporte à acusação.

Todas as provas carreadas aos autos derivaram dos atos declarados ilícitos.

Destarte, não há outra solução que não a prolação do decreto absolutório, por falta de provas.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu LUCAS AUGUSTO DUARTE da acusação de infração ao artigo 33 da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Piracicaba, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA